

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי

פ/25/2194

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – הסדרת העיסוק בפודולוגיה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008: (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מרפא בעיסוק" יבוא:
- "פודולוג" – מי שניתנה לו תעודת פודולוג;
2. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:
- "הכרה בתעודת 11א. המנהל רשאי להכיר בתעודת סיום לימודים סיום לימודים בפודולוגיה בהתקיים הוראות אלה:
- בפודולוגיה

(1) תעודת סיום הלימודים ניתנה על ידי מוסד בחוץ לארץ, שבמועד מתן התעודה היה מוכר כמוסד להשכלה גבוהה או היה מוכר על ידי הרשויות המוסמכות באותה מדינה כמוסד ללימודי תעודה בפודולוגיה, והכול לפי הדין החל במדינה שבה ניתנה התעודה;

(2) (א) המנהל הכיר במוסד שבו ניתנה תעודת סיום הלימודים, בתעודת סיום הלימודים שניתנה על ידי המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודת סיום הלימודים; בהחלטה זו ישקול המנהל, בין השאר, את רמת המוסד, את רמת הלימודים, את תכנית הלימודים, את היקף הלימודים לתעודה ואת משך הלימודים לתעודה במוסד; בהחלטה כאמור רשאי המנהל להתייעץ עם הוועדה המייעצת.

(ב) המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו ולעמוד בבחינות שהורה, כתנאי להכרה במכלול לימודיו לפי פסקת משנה זו.

(ג) לא ידחה המנהל בקשה להכיר במוסד מסוים בחוץ לארץ לראשונה, אלא לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת;

(3) תעודת סיום הלימודים מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה שבה ניתנה, על פי הדין החל באותה מדינה, לשם קבלת הרישיון או התעודה הנדרשים כדי לעסוק בפודולוגיה במדינה שבה ניתנה, ואם באותה מדינה לא נדרשים רישיון או תעודה לשם עיסוק בפודולוגיה – התעודה מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה שבה ניתנה, על פי הדין החל באותה מדינה, ומאפשרת לעסוק כדין בפודולוגיה במדינה זו.

תיקון סעיף 58 3. בסעיף 58 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (כא) יבוא:

"(כב) בסעיפים קטנים (כג) עד (כה), "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס'...), התשפ"ג–2023.

(כג) מי שעסק בפודולוגיה בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בפודולוגיה להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה בפודולוגיה לפי חוק זה, ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 9(4) שבתוספת הראשונה, ובשינויים אלה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה:

(1) לגבי מי שעסק בפודולוגיה בתוך עשר השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לקבלת תעודה, בפרט 9(3) שבתוספת הראשונה, המילים "מתוכן לפחות שישה חודשים בעבודה כאמור בפסקת משנה (ב)" – לא ייקראו;

(2) על אף האמור בפרט 9(3)(ג) שבתוספת הראשונה, לגבי מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, תובא בחשבון גם עבודה בישראל בתקופה שקדמה לתקופה האמורה באותו פרט.

(כד) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודולוגיה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 9(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בפודולוגיה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.

(כה) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודולוגיה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים האמורים בפרט 9(3) ו-4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בפודולוגיה, שתוקפה יוגבל לתקופות שיורה המנהל ושלא יעלו בסך הכל על 36 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה – תעודה זמנית); המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (כד)."

4. תיקון התוספת הראשונה
בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא:

9". פודולוגיה (1) תעודת סיום תעודת פודולוג.

לימודי פודולוגיה ממוסד
להשכלה גבוהה בחוץ
לארץ או ממוסד שמוכר
על ידי הרשויות
המוסמכות בחוץ לארץ
כמוסד ללימודי תעודה,
שהוכרה על ידי המנהל
בהתאם להוראות סעיף
11א.

(2) תעודה או רישיון
מהרשות המוסמכת
במדינה שבה השלים את
לימודיו, כאמור
בפסקה (1) (בפרט זה –
מדינת חוץ) לעסוק באופן
עצמאי בפודולוגיה, ככל
שניתנים רישיון או
תעודה כאמור (בפרט זה
– רישיון).

(3) עיסוק בפודולוגיה
בהתאם להוראות
פסקאות

משנה (א) או (ב) או
שתיהן, במשך שנתיים
וחצי בסך הכל, מתוכן
לפחות שישה חודשים
בעבודה כאמור בפסקת
משנה (ב) :

(א) עיסוק כדין,
במדינת חוץ או
בישראל, בכל
הפעולות שקבע
המנהל בתקנות,
לאחר קבלת
הרישיון ;

(ב) עבודה
בפיקוח של מנהל
מחלקה מוכרת
לאורתופדיה
בישראל, וחוות
דעת חיובית של
מנהל המחלקה
בדבר הכשירות
לבצע את הפעולות
כאמור בפסקת
משנה (א) ;

(ג) לעניין
פסקאות משנה (א)
ו-(ב), תובא
בחשבון רק עבודה
במשך חמש
השנים שקדמו
ליום הגשת
הבקשה לקבלת
תעודה ;

(4) עמידה בבחינות
שקבע המנהל".

5. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
השלישית

תיקון חוק זכויות 6. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996², בסעיף 2 – החולה

(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "כירופרקט" יבוא "פודולוג";

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירופרקט", אחרי "קרימינולוג קליני" יבוא "פודולוג".

7. תיקון פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976³, בסעיף 3(ב)(4), לפני הרופאים "פודיאטר ופודיאטר מנתח" יבוא "פודולוג".

דברי הסבר

מקצוע הפודולוגיה, שעניינו טיפול בכף הרגל, קיים במספר מדינות. בישראל, מקצוע הפודולוגיה אינו נלמד ואף אינו נכלל בין המקצועות המוכרים במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן – החוק). לאור האמור, כיום, פודולוגים לא זכאים לקבל תעודה בישראל ואף מעבר לכך, המקצוע פרוץ ואנשים שאינם קיבלו הכשרה מצהירים על עצמם כבעלי מקצוע ופוגעים בבריאות המטופלים ובשם המקצועי של הפודולוגים.

מקצוע הפודולוגיה דומה למקצוע הפודיאטריה, שהוכלל בחוק. עם זאת, המקצועות שונים זה מזה במספר תכנים וסמכויות, ולפיכך יש להסדירו בנפרד, כמקצוע נוסף בחוק.

על מנת לאפשר מתן תעודה גם לבוגרי לימודי פודולוגיה מחד, וליתן בידי הציבור מידע מהימן בדבר השכלתם והכשרתם של נותני שירותים רפואיים בתחום זה מאידך, מוצע אפוא להוסיף לחוק את מקצוע הפודולוגיה.

כאמור, מקצוע הפודולוגיה אינו נלמד כיום בישראל. תיקון החוק יאפשר לבעלי השכלה בתחום הפודולוגיה לעסוק במקצוע ולהשתלב במערכת התעסוקה בארץ. לשם כך מוצע להחיל על מקצוע זה את ההסדר הקיים בחוק לגבי הכרה בהשכלה במקצועות שאינם נלמדים בישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/23/2417), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3613); (פ/24/438), על ידי חבר הכנסת יום טוב חי כלפון (פ/24/2282) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/2635) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/918) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2193).

הצעת החוק זהה לפ/24/438 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30 התשל"ז, עמ' 594.

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)